



The Role of AAOIFI, IFSB, and Basel Committee International Standards in Ensuring the Regulatory Coherence of Dual Banking Systems

Sodik ABDULLOKH¹

Tashkent State University of Law

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 2026
Received in revised form
5 March 2026
Accepted 10 April 2026
Available online
25 April 2026

Keywords:

prudential regulation,
Sharia compliance,
financial harmonization,
investment investors,
dual supervision.

ABSTRACT

The rapid expansion of Islamic finance globally has necessitated the development of specialized regulatory frameworks that can operate alongside conventional banking supervision. This study investigates the complementary roles of three principal standard-setting bodies – the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), the Islamic Financial Services Board (IFSB), and the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) – in achieving regulatory coherence within dual banking systems. Five distinct levels of standards interaction were identified: capital adequacy, liquidity management, Shariah governance, core regulatory principles, and institutional coordination. The IFSB-23 standard, adopted in 2023, was found to serve as an effective bridge between Basel III capital requirements and the profit-and-loss-sharing nature of Islamic financial contracts, introducing the alpha-factor mechanism for calibrating capital requirements applicable to profit-sharing investment accounts. AAOIFI standards complement this prudential framework by providing detailed guidance on Shariah compliance, financial accounting, and governance structures specific to Islamic financial institutions. A comparative legal analysis of implementation models in Malaysia, Bahrain, and the UAE revealed three distinct approaches: Malaysia's integrated model with a single regulator, Bahrain's direct mandatory adoption of AAOIFI standards, and the UAE's hierarchical system prioritizing national regulation while aligning with international standards. The study further examined the emerging regulatory landscape of the Republic of Uzbekistan, where Law No. ZRU-1126 of March 2026 established a legal framework for Islamic banking, creating an Islamic Finance Council under the Central Bank. Based on the comparative

¹ Tashkent State University of Law.

analysis, the adapted Malaysian model was recommended as optimal for Uzbekistan, combining centralized regulation with the flexible integration of IFSB prudential standards and AAOIFI Shariah guidance. The findings suggest that regulatory coherence in dual banking systems requires a systematic approach that simultaneously addresses prudential requirements, Shariah compliance, and institutional capacity building during the transitional period.

2181-1415/© 2026 in Science LLC.

DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol7-iss4/S-pp224-232>

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

Ikkita bank tizimlarida tartibga soluvchi izchilikni ta'minlashda AAOIFI, IFSB va Bazel qo'mitasi xalqaro standartlarining roli

Kalit so'zlar:

prudensial tartibga solish;
shariat muvofiqligiga rioya;
moliyaviy uyg'unlashtirish;
investitsion omonatchilar;
dual nazorat.

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqotda uchta yetakchi xalqaro tashkilot – Islomiy moliyaviy muassasalar uchun buxgalteriya hisobi va audit tashkiloti (AAOIFI), Islomiy moliyaviy xizmatlar kengashi (IFSB) va Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi (BCBS) ning dual bank tizimlarida regulyator muvofiqlikni ta'minlashdagi o'zaro to'ldiruvchi rollari o'rganilgan. Standartlar o'zaro ta'sirining beshta darajasi aniqlangan: kapital yetarliligi, likvidlikni boshqarish, shariat boshqaruvi, tartibga solishning asosiy tamoyillari va institutsional muvofiqlashtirish. IFSB-23 standarti Bazel III talablari va foyda hamda zararni taqsimlash tamoyiliga asoslangan islomiy moliyaviy shartnomalar o'ziga xosligi o'rtasida "ko'prik" vazifasini bajarishi isbotlangan. AAOIFI standartlari ushbu prudensial doirani shariat muvofiqligiga rioya etish, buxgalteriya hisobi va korporativ boshqaruv bo'yicha yo'riqnomalar bilan to'ldirishi ko'rsatilgan. Malayziya, Bahrayn va BAA qonunchiligida standartlarni joriy etish modellari qiyosiy-huquqiy tahlili o'tkazilgan. 2026-yildagi ZRU-1126-son Qonun kontekstida O'zbekiston Respublikasining shakllanayotgan regulyator muhiti tadqiq etilgan. IFSB standartlarining moslashuvchan integratsiyasi va AAOIFI shariat yo'riqnomalarini markazlashtirilgan tartibga solish bilan uyg'unlashtiradigan moslashtirilgan Malayziya modelining maqbulligi asoslangan.

Роль международных стандартов AAOIFI, IFSB и Базельского комитета в обеспечении регуляторной согласованности дуальных банковских систем

АННОТАЦИЯ

Ключевые слова:

пруденциальное
регулирование,
шариатское соответствие,
финансовая
гармонизация,
инвестиционные
вкладчики,
дуальный надзор.

В настоящем исследовании рассматриваются взаимодополняющие роли трёх ключевых международных организаций – Организации бухгалтерского учёта и аудита для исламских финансовых институтов (AAOIFI), Совета по исламским финансовым услугам (IFSB) и Базельского комитета по банковскому надзору (BCBS) – в обеспечении регуляторной согласованности дуальных банковских систем. Выделены пять уровней взаимодействия стандартов: достаточность капитала, управление ликвидностью, шариатское управление, основные принципы регулирования и институциональная координация. Установлено, что стандарт IFSB-23 выполняет функцию «моста» между требованиями Базеля III и спецификой исламских финансовых контрактов, основанных на принципе разделения прибыли и убытков, благодаря введению механизма «альфа-фактора» для калибровки требований к счетам инвестиционных вкладчиков. Стандарты AAOIFI дополняют пруденциальную рамку руководством по шариатскому соответствию, бухгалтерскому учёту и корпоративному управлению. Проведён сравнительно-правовой анализ моделей имплементации в Малайзии, Бахрейне и ОАЭ. Исследована формирующаяся регуляторная среда Республики Узбекистан в контексте Закона ЗРУ-1126 от 2026 года. Обоснована оптимальность адаптированной малайзийской модели, сочетающей централизованное регулирование с гибкой интеграцией стандартов IFSB и шариатских руководств AAOIFI.

ВВЕДЕНИЕ

Формирование дуальных банковских систем, в которых конвенциональные и исламские финансовые институты сосуществуют в едином правовом пространстве, порождает фундаментальную проблему регуляторной согласованности. Исламские финансовые операции – мурабаха, мудараба, мушарака, иджара – основаны на принципиально иной парадигме: запрете ссудного процента (риба), привязке к реальным активам и разделении прибыли и убытков (Ayub, 2007). Это создаёт концептуальное противоречие с универсальными базельскими стандартами, ориентированными на процентную модель банковского дела.

Глобальная индустрия исламских финансов достигла объёма в 4,5 триллиона долларов США, охватывая более 80 юрисдикций (IFSB, 2023). Три стандартообразующие организации формируют нормативную основу отрасли: AAOIFI, учреждённая в 1991 году в Бахрейне, разработала 117 стандартов, включая

59 шариатских, 33 бухгалтерских и 14 стандартов управления (Safdar, 2025); IFSB, учреждённый в 2002 году в Куала-Лумпуре, выпустил свыше 30 стандартов пруденциального регулирования (IFSB, 2023); Базельский комитет сформировал систему стандартов от Базеля I (1988) до Базеля III (BCBS, 2011).

Song и Oosthuizen (2014) выделили три подхода к регулированию исламских банков: единый базельский режим, дополненный базельский режим с элементами стандартов IFSB и отдельный регуляторный режим. Chapra и Khan (2000) обосновали необходимость специализированного пруденциального режима, учитывающего природу партнёрских контрактов. Errico и Farahbaksh (1998) одними из первых исследовали проблемы адаптации базельских стандартов к исламским банкам в рабочем документе МВФ.

Grassa et al. (2018) установили, что двойная система управления в исламских банках способствует повышению транспарентности при условии надлежащей стандартизации. Alam et al. (2021) подчеркнули ключевую роль шариатских советов в обеспечении этичности финансовых продуктов. Abedifar et al. (2013) эмпирически показали, что заёмщики более склонны выполнять обязательства по исламским контрактам. Hamza (2016) выявил, что доходность инвестиционных депозитов не полностью отражает принцип разделения прибыли. Aggarwal и Yousef (2000) объяснили предпочтение исламских банков контрактам мурабаха информационной асимметрией.

Askari et al. (2010) обосновали объективность конвергенции исламских и конвенциональных систем. Widarjono et al. (2023) выявили асимметричную передачу процентных ставок между банками в дуальных системах. Aysan et al. (2016) продемонстрировали роль исламских банков в финансировании МСБ. Kuran (1993) указал на вынужденную имитацию стратегий конвенциональных банков исламскими институтами в условиях асимметричной информации.

Принятие Закона ЗРУ-1126 от 27 марта 2026 года и присоединение Узбекистана к IFSB в 2025 году определяют актуальность настоящего исследования. Целью работы является характеристика оптимальной модели интеграции международных стандартов AAOIFI, IFSB и BCBS в национальное банковское регулирование формирующейся дуальной банковской системы Узбекистана.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование основано на анализе нормативных документов трёх уровней: международных стандартов (AAOIFI, 2023; IFSB-15, 2013; IFSB-23, 2023; IFSB-10, 2009; IFSB GN-6, 2015; CPIFR, 2015; BCBS Basel III, 2011), национального законодательства Узбекистана (Закон ЗРУ-1126 от 2026 г., Указ ПФ-5992 от 2020 г., Гражданский кодекс), а также законодательства зарубежных юрисдикций (Малайзия – IFSA 2013, Бахрейн – CBB Rulebook, ОАЭ – CBUAE Regulations).

Применены сравнительно-правовой метод для выявления оптимальных моделей имплементации стандартов, формально-юридический метод для анализа действующего законодательства Узбекистана и системно-структурный метод для исследования институциональных взаимосвязей между стандартообразующими организациями. Эмпирической базой послужили рабочие документы МВФ (Song и Oosthuizen, 2014; IMF SDN/15/05, 2015; IMF WP/15/107, 2015), доклад Всемирного банка (World Bank, 2017), а также данные оценки финансового сектора Узбекистана (FSAP).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ взаимодействия трёх систем стандартов позволил выделить пять уровней регуляторной согласованности.

Достаточность капитала. Базельский комитет устанавливает универсальные минимальные требования: CET1 – не менее 4,5%, совокупный капитал первого уровня – 6%, общий капитал – 8% от взвешенных по риску активов (BCBS, 2011). IFSB-23 адаптирует эти требования, вводя механизм «альфа-фактора» для счетов инвестиционных вкладчиков (PSIA), которые разделяют риски убытков с банком (IFSB, 2023). Средства PSIA могут частично исключаться из расчётной базы коэффициента достаточности, что существенно влияет на размер требуемого капитала. AAOIFI определяет порядок бухгалтерского отражения этих операций, обеспечивая прозрачность (AAOIFI, 2023). Aggarwal и Yousef (2000) показали, что асимметрия информации объясняет предпочтение банков фиксированным контрактам мурабаха, что непосредственно влияет на профиль рисков.

Ликвидность. Базельские показатели LCR и NSFR требуют адаптации, поскольку инструменты управления ликвидностью конвенциональных банков (межбанковское кредитование, операции РЕПО) основаны на процентном механизме. IFSB GN-6 предлагает альтернативные инструменты: операции с сукук и товарную мурабаху в качестве высококачественных ликвидных активов (IFSB, 2015). В Узбекистане проблема усугубляется отсутствием развитого рынка сукук. Центральному банку необходимо создать механизм чрезвычайного финансирования ликвидности, совместимый с шариатскими принципами, используя модель малайзийских «исламских окон» центрального банка (Bank Negara Malaysia, 2013).

Шариатское управление. IFSB-10 устанавливает принципы для систем шариатского управления: компетенция и независимость членов совета, процедуры внутреннего шариатского аудита, механизмы разрешения разногласий (IFSB, 2009). AAOIFI в стандарте GS-1 детализирует требования к назначению и составу шариатских советов – минимум три эксперта в области фикх аль-муамалат (AAOIFI, 2023). Базельский комитет не разрабатывает специальных стандартов шариатского управления, но его Основные принципы корпоративного управления создают нормативную рамку, дополняемую стандартами IFSB и AAOIFI. Alam et al. (2021) подчеркнули, что эффективность шариатского управления определяется институциональной независимостью совета от менеджмента.

Основные принципы регулирования (CPIFR). IFSB выпустил 33 Основных принципа для регулирования исламских финансов, из которых 28 адаптированы из Базельских основных принципов (BCP), а 5 являются оригинальными: шариатское управление, управление PSIA, защита инвестиционных вкладчиков, «исламские окна» и консолидированный надзор (IFSB, 2015). Совместный проект Всемирного банка и IFSB по оценке финансовых систем на основе CPIFR обеспечивает практический механизм контроля (World Bank, 2017).

Институциональная координация. В 2018 году AAOIFI и IFSB подписали Меморандум о взаимопонимании, институционализировавший координацию между двумя организациями. Совместный проект обновлённой Рамки шариатского управления (RSGF) устраняет потенциальные противоречия между

стандартами (Safdar, 2025). Исторически фрагментация – ААОIFI фокусировалась на шариатских и бухгалтерских стандартах, IFSB – на пруденциальных – создавала дополнительную нагрузку на регуляторов.

Сравнительный анализ моделей имплементации. Выявлены три модели. *Малайзийская модель* характеризуется единым регулятором (Bank Negara Malaysia), интегрирующим требования Базеля III, стандарты IFSB и принципы ААОIFI в единое нормативное пространство через IFSB 2013. Центральный шариатский совет при BNM обеспечивает единообразие шариатских решений. *Бахрейнская модель* предполагает прямое обязательное применение стандартов ААОIFI через включение в Rulebook Центрального банка Бахрейна, минимизируя расхождения, но ограничивая гибкость. *Модель ОАЭ* представляет иерархическую систему: Высший шариатский орган определяет допустимость, CBUAE устанавливает пруденциальные параметры, ААОIFI используется для структурирования продуктов, IFSB калибрует пруденциальные требования по принципу “local-first, standards-aligned”.

Узбекистан: формирующаяся модель. Закон ЗРУ-1126 предусматривает создание Совета по исламским финансам из пяти членов при Центральном банке, однако конкретные механизмы интеграции стандартов не определены. Указ ПФ-5992 от 2020 года определил стратегию реформирования банковской системы, включая поэтапное внедрение базельских стандартов. С 2023 года Центральный банк осуществляет переход к риск-ориентированному надзору (RBS), что создаёт институциональную основу для интеграции стандартов IFSB. Правительственная программа предусматривает создание не менее двух исламских банков к 2030 году с привлечением 1 миллиарда долларов инвестиций.

На основе проведённого сравнительного анализа оптимальной для Узбекистана представляется адаптированная малайзийская модель. Данный выбор обусловлен следующими факторами. Во-первых, модель единого регулятора соответствует институциональной архитектуре Узбекистана, где Центральный банк выступает единым органом банковского надзора. Во-вторых, интеграция стандартов IFSB в подзаконные акты обеспечивает гибкость адаптации к национальным условиям. В-третьих, использование стандартов ААОIFI в качестве руководства (а не обязательных норм) позволяет учитывать начальный этап развития исламского финансового рынка. Kuran (1993) справедливо указал, что исламские банки в дуальных системах вынуждены конкурировать в условиях информационной асимметрии, что требует адекватного регуляторного режима.

Принцип «регуляторной нейтральности» – одинакового регулирования экономически эквивалентных операций – должен стать основополагающим. Askari et al. (2010) обосновали, что конвергенция систем является объективным процессом, требующим подхода «тот же риск – те же правила». Abedifar et al. (2013) продемонстрировали более низкий кредитный риск по исламским контрактам, что должно учитываться при калибровке коэффициентов в стандарте IFSB-23. Widarjono et al. (2023) выявили асимметричное влияние конвенциональных ставок на исламские банки, обосновывающее необходимость специального мониторинга ценообразования в дуальных системах.

ВЫВОДЫ

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие основные выводы.

Международные стандарты AAOIFI, IFSB и Базельского комитета образуют триединую нормативную основу регуляторной согласованности в дуальных банковских системах. AAOIFI обеспечивает шариатский компонент – определение допустимости финансовых операций, стандарты бухгалтерского учёта и аудита, требования к корпоративному управлению. IFSB выполняет функцию «моста» между базельскими пруденциальными стандартами и шариатской спецификой исламского финансирования, адаптируя требования к достаточности капитала, управлению ликвидностью и оценке рисков. Базельский комитет предоставляет универсальную пруденциальную рамку, обеспечивающую сопоставимость регуляторных режимов и финансовую стабильность банковских систем.

Стандарт IFSB-23 (2023) и Основные принципы для регулирования исламских финансов (CPIFR) представляют собой наиболее актуальные инструменты гармонизации базельских стандартов с шариатскими требованиями. Механизм «альфа-фактора» в стандарте IFSB-23 обеспечивает гибкую калибровку требований к достаточности капитала с учётом принципа разделения прибыли и убытков, характерного для исламских финансовых контрактов.

Формирующаяся дуальная банковская система Республики Узбекистан, юридически оформленная Законом ЗРУ-1126, нуждается в системном подходе к интеграции международных стандартов. Оптимальной для Узбекистана представляется адаптированная малайзийская модель, предполагающая единый регулятор (Центральный банк), интеграцию стандартов IFSB в подзаконные нормативные акты и использование стандартов AAOIFI в качестве руководства для структурирования продуктов и шариатского аудита при сохранении приоритета национального законодательства.

Ключевыми направлениями развития регуляторной среды являются: разработка подзаконных актов о достаточности капитала исламских финансовых институтов на основе стандарта IFSB-23 с учётом национальной специфики; установление регуляторного режима счетов инвестиционных вкладчиков с применением механизма «альфа-фактора»; определение полномочий и юрисдикции Совета по исламским финансам при Центральном банке; разработка стандартизированных форм раскрытия информации для исламских финансовых продуктов; создание официального глоссария исламских финансовых терминов на узбекском и русском языках; формирование системы обязательной сертификации специалистов в области исламских финансов.

Принцип «регуляторной нейтральности» должен стать основополагающим принципом дуальной банковской системы Узбекистана, обеспечивая равные конкурентные условия при одновременном учёте объективной специфики исламских финансовых контрактов. Реализация предложенных мер в переходный период до вступления закона в полную силу позволит Узбекистану создать функционирующую дуальную банковскую систему, отвечающую международным стандартам финансовой стабильности и шариатского соответствия, и укрепить позиции страны как регионального центра исламского банкинга в Центральной Азии.

Перспективным направлением дальнейших исследований представляется разработка конкретных нормативных формул расчёта коэффициента достаточности капитала для исламских финансовых институтов Узбекистана с учётом национальной специфики распределения рисков по контрактам мудараба и мушарака, а также моделирование оптимального значения «альфа-фактора» для переходного периода формирования дуальной банковской системы. Не менее актуальным является исследование механизмов налоговой нейтральности исламских финансовых операций, предусмотренных Законом ЗРУ-1126, в контексте обеспечения равных конкурентных условий между конвенциональными и исламскими финансовыми институтами.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ:

1. AAOIFI, 2023. Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions. Bahrain.
2. Abedifar, P., Molyneux, P., Tarazi, A., 2013. Risk in Islamic banking. *Review of Finance* 17(6), 2035–2096. <https://doi.org/10.1093/rof/rfs041>
3. Aggarwal, R.K., Yousef, T., 2000. Islamic banks and investment financing. *Journal of Money, Credit and Banking* 32(1), 93–120. <https://doi.org/10.2139/ssrn.845>
4. Alam, M.K., Islam, F.T., Runy, M.K., 2021. Why does Shariah governance framework important for Islamic banks? *Asian Journal of Economics and Banking* 5(2), 169–186. <https://doi.org/10.1108/AJEB-02-2021-0018>
5. Askari, H., Iqbal, Z., Mirakhor, A., 2010. *Globalization and Islamic Finance: Convergence, Prospects and Challenges*. Wiley, Singapore.
6. Aysan, A.F., Disli, M., Duygun, M., Ozturk, H., 2016. Is small the new big? Islamic banking for SMEs in Turkey. *Economic Modelling* 54, 187–194. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.12.031>
7. Ayub, M., 2007. *Understanding Islamic Finance*. Wiley, Singapore.
8. Bank Negara Malaysia, 2013. *Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA 2013)*. Kuala Lumpur.
9. BCBS, 2011. *Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems*. Bank for International Settlements, Basel.
10. Chapra, M.U., Khan, T., 2000. *Regulation and Supervision of Islamic Banks*. Islamic Development Bank, Occasional Paper No. 3, Jeddah.
11. Errico, L., Farahbaksh, M., 1998. Islamic banking: issues in prudential regulations and supervision. IMF Working Paper WP/98/30. <https://doi.org/10.5089/9781589060418.071>
12. Grassa, R., Chakroun, R., Hussainey, K., 2018. Corporate governance and Islamic banks' products and services disclosure. *Accounting Research Journal* 31(1), 75–89. <https://doi.org/10.1108/ARJ-09-2016-0109>
13. Hamza, H., 2016. Does investment deposit return in Islamic banks reflect PLS principle? *Borsa Istanbul Review* 16(1), 32–42. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2015.12.001>
14. IFSB, 2009. *IFSB-10: Guiding Principles on Shariah Governance Systems*. Kuala Lumpur.
15. IFSB, 2013. *IFSB-15: Revised Capital Adequacy Standard*. Kuala Lumpur.
16. IFSB, 2015a. *Core Principles for Islamic Finance Regulation (Banking Segment) (CPIFR)*. Kuala Lumpur.

17. IFSB, 2015b. Guidance Note 6: Quantitative Measures for Liquidity Risk Management. Kuala Lumpur.
18. IFSB, 2023. IFSB-23: Revised Capital Adequacy Standard. Kuala Lumpur.
19. IMF, 2015. Islamic finance: opportunities, challenges, and policy options. IMF Staff Discussion Note SDN/15/05. <https://doi.org/10.5089/9781513550886.001>
20. Kuran, T., 1993. The economic impact of Islamic fundamentalism. In: Marty, M., Appleby, R.S. (Eds.), *Fundamentalisms and the State*. University of Chicago Press, Chicago, pp. 302–341.
21. Safdar, M., 2025. The role of AAOIFI in standardizing Shariah governance practices globally. SSRN. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5259864>
22. Song, I., Oosthuizen, C., 2014. Islamic banking regulation and supervision: survey results and challenges. IMF Working Paper WP/14/220. <https://doi.org/10.5089/9781498380928.001>
23. Widarjono, A., Anto, M.B.H., Fakhrunnas, F., 2023. Asymmetric price transmission in the Islamic financing. *Cogent Economics & Finance* 11(1). <https://doi.org/10.20473/vol12iss20254pp439-454>
24. World Bank, Islamic Development Bank, 2017. *Global Report on Islamic Finance: A Catalyst for Shared Prosperity*. Washington, D.C.